

DEPARTAMENTO EMISOR Subdirección Normativa Impuestos Directos	CIRCULAR N°
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre tributación del retiro único y extraordinario de fondos previsionales, establecido en la Ley N° 21.295	REF. LEGAL: artículo 3°, de la Ley N° 21.295, publicada en el Diario Oficial con fecha 10 de diciembre de 2020.

I INTRODUCCIÓN

En el Diario Oficial de 10 de diciembre de 2020 se publicó la Ley N° 21.295 (en adelante, la Ley), que establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del COVID-19.

En particular, el artículo 3° dispone que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Agrega que los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales (en adelante, UTA), de acuerdo con el artículo 52 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante, LIR), contenida en el artículo primero del Decreto Ley N° 824 de 1974.

La presente Circular tiene por objeto, dentro de las competencias de este Servicio, impartir instrucciones sobre la tributación del retiro único establecido en la Ley.

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA

1. Beneficiarios del retiro único y extraordinario

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley, todos los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que mantengan fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, podrán voluntariamente efectuar el retiro establecido en la Ley.

Por su parte, el artículo 2° de la Ley impide solicitar el retiro a las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. Es decir, se excluye al Presidente de la República, los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, senadores y diputados, gobernadores regionales, funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República y asesores de las autoridades gubernativas que reciben honorarios.

2. Monto del retiro autorizado

Conforme al artículo 1° de la Ley los beneficiarios podrán efectuar un retiro voluntario de hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Dicho retiro no podrá exceder de 150 unidades de fomento (en adelante, UF), ni ser inferior a las 35 UF, en la medida que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En caso que los fondos acumulados sean inferiores a 35 UF se podrá retirar el total de los fondos acumulados en dicha cuenta.

3. Ingreso no constitutivo de renta

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 3° de la Ley, los fondos retirados se considerarán un ingreso no renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 UTA.

Para la determinación de la renta imponible del artículo 52 de la LIR se consideran todas aquellas rentas brutas gravadas con el Impuesto Global Complementario (en adelante, IGC)¹ y se descuentan todas aquellas deducciones de la base IGC que permite nuestra legislación tributaria².

En este contexto, no se consideran rentas imponibles los ingresos no constitutivos de renta, tales como el aporte fiscal³ y el beneficio⁴ establecidos en la Ley N° 21.252, el beneficio⁵ regulado en la Ley N° 21.242, el complemento⁶ con cargo al seguro de cesantía establecido en la Ley N° 21.227, los ingresos acogidos al Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1959, los subsidios por licencia médica pagados por organismos de previsión⁷, el primer retiro excepcional de fondos acumulados de capitalización individual efectuado con cargo a la Ley N° 21.248⁸, entre otros.

4. Determinación de la base imponible e impuesto a pagar

4.1. Introducción

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, las pensiones otorgadas conforme a dicho cuerpo legal están afectas al impuesto a la renta que grava las pensiones, sueldos y salarios. De esta manera, tanto el capital aportado por el cotizante como la rentabilidad de sus fondos se gravan al momento del pago de la pensión de acuerdo con el artículo 42, N° 1, de la LIR.

En el presente caso, los fondos destinados a las pensiones de vejez que se retiren de forma anticipada y voluntaria conforme la Ley, se encuentran afectos al artículo 42, N° 1, de la LIR.

4.2. Obligación de retención

Por regla general, el pagador de una renta comprendida en el artículo 42, N°1 de la LIR tiene la obligación de retener el impuesto. Sin embargo, en este caso particular y por mandato expreso del artículo 3° de la Ley, no corresponde efectuar ningún tipo de retención al momento del retiro, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias.

4.3. Obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos

Corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre afiliado quien realice el retiro único y extraordinario previsto en la Ley N° 21.295 informar al Servicio de Impuestos Internos el monto de lo pagado por dicho concepto en el año que corresponda al retiro efectuado conforme la referida Ley, de acuerdo con las normas generales y según instruya este Servicio mediante Resolución.

4.4. Límite de 30 UTA e impuesto a pagar cuando corresponda

Para determinar si el retiro se encontrará o no gravado, el contribuyente deberá atender a su renta imponible del año correspondiente al retiro:

- i. Si la renta imponible del año correspondiente al retiro es superior a 30 UTA, se encontrará gravada la totalidad del retiro.

En caso que la renta imponible del año correspondiente al retiro sea superior a 30 UTA, y por tanto el retiro tenga carácter de renta afecta, el contribuyente deberá incluir el monto total del retiro en la base imponible de su IGC en su declaración de impuesto correspondiente.

- ii. Si la renta imponible del año correspondiente al retiro es igual o inferior a 30 UTA, el retiro se considerará un ingreso no constitutivo de renta.

¹ Conforme al artículo 54 de la LIR la renta bruta global comprende a todas las rentas gravadas con el IGC tales como dividendos, retiros, honorarios, dietas, rentas de capitales mobiliarios, sueldos, pensiones y otras.

² Por ejemplo, aquellas deducciones de la renta bruta global que permiten los artículos 55 y 55 bis de la LIR, entre otros.

³ Artículo 4, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley N° 21.252

⁴ Artículo 5, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley N° 21.252

⁵ Artículo 2, en relación con el artículo 5, ambos de la Ley N° 21.242

⁶ Artículo 11 de la Ley N° 21.227

⁷ Oficio N° 2696 de 2007

⁸ Sobre reforma constitucional, que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual

Para determinar el cálculo de las 30 UTA, el contribuyente no debe incluir el monto del retiro de la Ley, ni ningún ingreso que sea considerado no constitutivo de renta, según se indicó en el apartado 3.

Por otro lado, para el cálculo del impuesto, en caso de que la renta imponible sea superior a las 30 UTA, y de acuerdo con el artículo 47 de la LIR, los afiliados deberán efectuar la reliquidación del impuesto para determinar la situación final del retiro respectivo.

Lo anterior, mediante la inclusión como ingreso del retiro anticipado, en su declaración anual de impuesto a la renta, formulario 22, en abril del año siguiente al que se percibe el retiro.

5. Pago del retiro en cuotas

Si el retiro es pagado por la Administradora de Fondos de Pensiones en dos cuotas, en años distintos, el cálculo del límite de las 30 UTA deberá realizarse en el año que se perciba cada cuota. Asimismo, cada cuota será declarada en el periodo anual correspondiente a su percepción.

Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto artículo 47 de la LIR. A modo ejemplar:

- a) Si la primera y segunda cuota del retiro son pagadas en diciembre del año 2020, si el retiro queda afecto a impuesto, el monto total deberá ser declarado en el formulario 22 correspondiente al año tributario 2021 (abril 2021).
- b) Si la primera cuota del retiro es pagada en diciembre del año 2020, y la segunda cuota es pagada en enero del año 2021, y en ambos años se determina que el retiro es tributable, el primer monto deberá declararse en el formulario 22 correspondiente al año tributario 2021 (abril 2021), en tanto, el segundo monto deberá ser declarado en el formulario 22 del año tributario 2022 (abril 2022).
- c) Finalmente, las cuotas pagadas íntegramente durante el año 2021, si se determina que el retiro es tributable, deberán ser declaradas en el formulario 22 del año tributario 2022 (abril 2022).

Saluda a Uds.,

DIRECTOR

SRG/CFS/VVC

DISTRIBUCIÓN:

- Internet
- Oficina de Gestión Normativa
- Al Diario Oficial en extracto

ANEXO 1: NORMAS LEGALES**ARTÍCULO 3° DE LA LEY N° 21.295, QUE ESTABLECE UN RETIRO ÚNICO Y EXTRAORDINARIO DE FONDOS PREVISIONALES EN LAS CONDICIONES QUE INDICA:**

Artículo 3° Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias. Para estos efectos, serán plenamente aplicables las disposiciones de la ley N° 21.254.

Los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, de acuerdo con el artículo 52 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del decreto ley número 824, de 1974.